

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2224/2533	นางวิไล ขลิบทอง	โจทก์
	นายกิตติ เกตุแก้ว	จำเลย
	นายอรรณู ศรีสลุย ทนายจำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยยื่นฎีกา มีทางชนะคดีได้ในที่สุด โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 79)

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบตามสัญญาจำประกันเงินกู้ จำเลยขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 155,750 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีของต้นเงิน 89,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่อ้างว่ามีได้ใจขาดนัดพิจารณาหากจำเลยมีโอกาสนำพยานหลักฐานมาสืบหักล้างพยานโจทก์จำเลยจะชนะคดีได้

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 76,75)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ไม่มีเหตุสมควรที่จะอนุญาตให้ทุเลาการบังคับให้ยกคำร้องค่า
คำร้องเป็นพับ

พิจารณาแล้ว ไม่มีเหตุสมควรที่จะอนุญาตให้ทุเลาการบังคับให้ยกคำร้องค่า
คำร้องเป็นพับ

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุวิทย์ วีรพงษ์-อุไร คังคะเกตุ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>